

1500072-32.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapopolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500072-32.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500072-32.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FELIPE DE OLIVEIRA

CONCLUSÃO

Em 02 de junho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

LEONARDO FELIPE DE OLIVEIRA foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de dezembro de 2020, por volta de 01h40min, na Rua Ismael Colete, nº 500, esquina com a Rua Holanda, Jardim Esperança, nesta cidade e comarca de Itápolis, foi surpreendido vendendo e guardando, para venda clandestina,

0,40 gramas da droga Cocaína, acondicionada em 02 (dois) invólucros plásticos tipo ziplock, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 06/07. Laudo pericial nas fls. 17/19.

Notificação em fl. 47.

Defesa prévia ofertada às fls. 52/58.

A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2021 (fls. 34/35).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudo pericial de fls. 17/19.

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Wilson Roberto Furlan e Pedro Paulo Rodrigues, Policiais Militares, esclareceram, de modo unânime, que realizavam patrulhamento em conhecido ponto de comercialização de drogas. Viram Leonardo agachado, junto ao alambrado da empresa Xavante. Levantou-se, indo ao encontro de motoqueiro, que o aguardava nas proximidades. Realizaram a transação espúria. Frente ao contexto de traficância, abordaram o réu. Em revista pessoal, apreenderam R\$ 39,00 em espécie. Junto ao alambrado, no exato local onde Leonardo estava, lograram encontrar 02 (duas) porções de cocaína.

Indagado, o réu confessou ter vendido 02 (dois) "pinos" de cocaína ao motociclista.

Ressaltaram as testemunhas, ainda, que Leonardo já era conhecido dos meios policiais, justamente por envolvimento no narcotráfico.

Por sua vez, o acusado, no interrogatório judicial, negou dedicação à traficância. Arvorou-se na condição de usuário de drogas. Estava na "biqueira" justamente para comprar entorpecentes, visando o consumo próprio. Afirma ser vítima de perseguição policial, tendo em vista suas passagens anteriores, quando era menor de idade.

Tal versão não convence, posto frágil e inverossímil.

Registre-se falecer qualquer indício de suposto propósito escuso de incriminação forjada, ganhando proeminência, na hipótese em tela, a legitimidade dos atos praticados pelos agentes estatais, cujas declarações estão revestidas de fé-pública, salvo prova idônea em contrário, inexistente nos autos.

Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Sublinhe-se que Leonardo foi surpreendido comercializando narcóticos diretamente com usuário.

Flagrou-se a tradição onerosa em notório ponto de traficância desta urbe.

O acusado é traficante conhecido nos círculos policial e forense, ostentando vários antecedentes que remontam à adolescência.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir prevalência à tese exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva extraída do arcabouço probatório em sua totalidade, não concorrendo lacunas ou distorções, hábeis a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Portanto, à luz das circunstâncias específicas acima delineadas, induvidoso o ânimo mercantil, segundo os parâmetros legais traçados no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Outrossim, inaplicável a figura do tráfico privilegiado.

Apesar da idade, extrai-se que o increpado tem profundas ligações com a narcotráfico, chegando a ser internado na Fundação Casa (cf. Certidão de fls. 81/83).

Tão logo atingida a maioridade, indiferente às intervenções sócio-pedagógicas aplicadas, persistiu no submundo da mercancia espúria e do lucro fácil, em indelével e contínua dedicação a atividade criminosa.

As medidas previstas no ECA, infelizmente, foram insuficientes a conter o ânimo reprovável de Leonardo, quadro que impõe resposta penal suficiente e compatível com a recalcitrância ora descortinada.

Afastando a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em situações deste jaez, colhe-se da jurisprudência diversos precedentes, v. g. :

Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021);

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua

aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no Resp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 3. In casu, a instância antecedente justificou a não incidência da minorante com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de que o histórico infracional do recorrente, com registro de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, não deixa dúvida de sua notória progressão criminosa. Cumpre registrar, ainda, que com ele foram apreendidos 51,7 g de maconha, 21,8 g de cocaína e 7,7 g de crack. 4. Vale anotar que "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020). 5. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1822052/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021 - grifo nosso);

Logo, sendo a condenação medida de rigor, passo à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal.

A menoridade etária (art. 65, I, CP) não pode reduzir a sanção aquém do piso cominado em abstrato (Súmula 231 do STJ).

Não concorrendo causas de aumento ou de diminuição, estipulo como definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP, fixo, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime semiaberto, seguindo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, no HC 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

O "quantum" imposto tolhe a substituição por penas restritivas de direito ou a suspensão condicional de sua execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR LEONARDO FELIPE DE OLIVEIRA às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário e do aparelho de telefonia celular apreendidos, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeça-se guia de recolhimento definitiva, para cumprimento da pena no estabelecimento

adequado.

Itapolis, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA